



COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

Provincia di Vicenza

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 51

OGGETTO: DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciassette** del mese di **Luglio** alle ore 14:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
BARON EMMA	X	
ZORDAN ANNALISA		X
RONCOLATO MIRCO	X	
NORI STEFANO	X	
BIASOLO MATTIA	X	

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Martina Lunardi.

Il Sindaco dott.ssa Emma Baron, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita la giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D.lgs. 267/2000, che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

VISTO il proprio Statuto comunale e in particolare il Capo IV riguardante la Giunta;

RITENUTA la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento;

DATO ATTO che la partecipazione dei componenti della Giunta è di norma assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

CONSIDERATO che, per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, ha disciplinato per la prima volta le Giunte comunali in modalità a distanza;

VISTA la D.G.C. n. 44 del 12.07.2022 intitolata "Approvazione della disciplina per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica" con cui si disciplinava per sommi capi la Giunta online;

RITENUTO di normare lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza con apposito e più dettagliato disciplinare;

RILEVATO che le moderne tecnologie possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

VISTI:

- il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto afferma quanto segue: "(...) Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;
- l'art. 3-bis della legge n. 241 del 1990: "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";
- l'art. 14-ter, comma 1, della legge n. 241 del 1990: "La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti";
- il D.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare: l'art.7, comma 1, laddove si legge che "Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili"; l'art.12, comma 1, ai sensi del quale "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)", e comma 3-bis: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo"; l'art. 41, comma 1, che recita "Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi

OGGETTO: DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' A DISTANZA

utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”; l'art. 45, comma 1, secondo cui “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

RICHIAMATO più complessivamente il capo I, sezione III, del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente all'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

VISTO, pertanto, il documento allegato contenente le norme disciplinari di cui sopra (Allegato n.1);

RITENUTA la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- tutti i componenti dell'organo collegiale devono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

1. di approvare il Disciplinare di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato n.1);
2. di demandare all'Area Affari generali l'attuazione amministrativa della presente deliberazione;
3. di demandare al referente informatico l'attuazione tecnologica della presente, verificando, fornendo e attestando l'idoneità delle strumentazioni telematiche da usare, nel rispetto dei requisiti minimi previsti nel documento allegato;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata e successiva votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

**OGGETTO: DISCIPLINARE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN
MODALITA' A DISTANZA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
dott.ssa Emma Baron
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Martina Lunardi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)